

①句介绍加州观点。particularly one(=particularly a sweeping ruling)体现语义递进:引出典型事例、做进一步强调(重心落于后半句)。

particularly 之前先以 A ask B to refrain from sth 结构(refrain from sth 意为 to not to do sth that you want to do“克制住,忍住”)呈现加州立场:建议法官不要作出全面性裁定(暗示基于当前情形,法官很有可能会做出此类裁定)。附注:sweeping ruling 为新闻常用表述(取 sweeping 基本含义“影响大的,范围广的,彻底的”),指法院针对规定不一的社会争议性问题,形成一条通用性裁定(适用于所有常规情形),具体到本文话题即:就“警察是否可以搜查手机内容/数字信息”做出通用性裁定。

particularly 之后以双重否定(refrain from)one that upsets the old assumption(upsets 意为“(以一种导致问题的方式)打乱、破坏”,带贬义色彩)强调加州观点:尤其是不得打破旧有假定。附注:assumption 本意为 a statement that is assumed to be true and from which a conclusion can be drawn“(认为正确、且可从中衍生推论的)假定,认定”,此处指“没有法律明文规定,也不能确定完全合理,但基于经验/先见/实际需求,在法律层面看作是真实的假定”。本句所述“古老假定(the old assumption)——执法当局在逮捕嫌疑人时可搜查其财物”意在保障警察安全以及保全证据,已被普遍认可许多年(虽然对其适用范围的争议同样旷日持久),“不要打破古老假定”即:不要判定“无证搜查嫌疑人手机内容”违宪。

②句说明加州理由:法官尚难以评估新技术(数字技术)的影响。new and rapidly changing technologies、It is hard... to assess the implications (implication 意为“可能的影响/后果”)回应上句,展现加州观点:新技术(数字技术等)日新月异、法官难以评估其影响,故不可轻易做出全面性裁定,更不可贸然打破旧有假定。

【深层解读】一、本段以“观点引出词+时态”变化,体现“介绍(加州)观点——说明理由”的逻辑:

①句 California has asked 以“情感较中性的 ask+现在完成时”陈述加州已向最高法院申明的观点;

②句... the state argues 以“情感激烈的 argue+一般现在时”引出支撑上述观点的理由”。同时,本段凸显的“加州言之凿凿”暗示下文将会紧随“作者评论”(且更可能是反驳)。

二、借助词汇关联理解句间、段间关系:本段 the justices 和 judges 同指,均指法官(包括最高法院大法官),但前者强调“正义;法官身份”,后者强调“判断;审理过程”(契合本段①②句逻辑);authorities 本义为“(国家或地区的)当权者,当局”,根据其后 their arrest 可知此处指“警方”(回应上段 police)。

III ① The court would be **recklessly**^① **modest**^② if it followed California's advice. ② Enough of the implications are **discernable**^③, even obvious, so that the justices can and should provide updated guidelines to police, lawyers and **defendants**^④.

若是听从加州的建议,最高法院那真是“谦虚”得不计后果。(现在已经有)足够多的影响可以辨别,甚至很明显,因此法官们能够也应当向警方、律师以及被告提供更新的指导原则。

· 词汇注释与难句分析 ·

①recklessly [ˈrekliʃli] ad. 不考虑后果地

②modest [ˈmɒdɪst] a. 保守的

③discernable [dɪˈsɜːnəbl] a. 可辨别的,可认识的

④defendant [dɪˈfendənt] n. [法]被告人

● 经典搭配

provide updated guidelines(提供更新的指导性意见)

· 语篇分析 ·

第三段作者反驳加州观点,指出最高法院能够且必须提供更新的指导原则。关键词为:updated guidelines。

①句承上启下,提出反驳:最高法院若采纳加州建议,则是谦虚到不计后果。California's advice 回指上段加州观点。

虚拟判断句... would be... if... 反向强调作者观点:最高法院万不能采纳加州建议。recklessly(轻